

1500258-08.2020.8.26.0592

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALINE AMARAL DA SILVA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... fator exclusivo para se distinguir o tráfico do porte de drogas para consumo pessoal. Afinal, até mesmo para descaracterizar o tráfico de drogas, é muito comum que traficantes tenham à disposição pequena quantidade de drogas. (...) Ora, atento à realidade em que vive observando aquilo que as regras de experiência deverá concluir que tal quantidade jamais poderia ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Tupã-SP - cep 17605-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500258-08.2020.8.26.0592 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500258-08.2020.8.26.0592

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2270614/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 14437466 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2569/20/229 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2270614 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2270614 - 03º D.P. TUPÃ, 2569/20/229 - 03º D.P. TUPÃ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE AMARAL DA SILVA

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de CARLOS ALBERTO PEREIRA JÚNIOR, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pois, no dia 02 de novembro de 2020, por volta das 05h30min, na Vicinal Pioneiro Antônio Lovato, Parque Residencial Casari, nesta cidade e Comarca de Tupã/SP, trazia consigo, para posterior entrega a consumo de terceiros, 31 (trinta e um) pinos de cocaína, com peso líquido de 7,31g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apresentada defesa prévia (fls. 97/100).

Recebida a denúncia em 02/06/2021, ante a ausência de causas para a absolvição sumária, determinado o prosseguimento do processo (fls. 103/105).

Realizada audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de três testemunhas de acusação, de três testemunhas de defesa, e, ao final, o interrogatório do réu (fls. 143/146 e mídia audiovisual de fl. 147).

O Ministério Público apresentou memoriais escritos, postulando o julgamento procedente da denúncia. No tocante à dosimetria, apontou ser o réu primário, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal. Na segunda fase, não há circunstâncias a serem consideradas. Na terceira fase, defendeu o afastamento do redutor do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. Sustentou a fixação do regime inicial fechado.

A Defesa apresentou memoriais orais, postulando o julgamento improcedente da ação penal, requerendo a desclassificação do delito descrito no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, para as penas cominadas no artigo 28, "caput", e seus incisos da mesma lei. Em caso de condenação, requer a incidência do redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo. Defende a aplicação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 1/2); Termos de Depoimento (fls. 3, 4 e 5); Termo de Declarações (fl. 6); Termo de Interrogatório (fl. 7); Boletim de Ocorrência nº 2569/2020 (fls. 9/12); Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13/14); Registro Fotográfico (fl. 16); Laudo Pericial (fls. 17/20, 73/74 e 76/78); Relatório Final (fls. 79/81), bem como nas demais provas constantes dos autos.

A autoria delitiva pode ser seguramente atribuída ao réu.

A testemunha de acusação Rogério de Oliveira da Silva, policial militar, inquirida em solo policial, declarou: "QUE É POLICIAL MILITAR EM TUPÃ. NA DATA DE HOJE JUNTAMENTE COM SEU COMPANHEIRO DE FARDA CB RIBEIRO RECEBERAM INFORMAÇÕES VIA COPOM SOBRE OCORRÊNCIA VERSANDO PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. CHEGANDO NO LOCAL DOS FATOS FIZERAM CONTATO COM A ORGANIZADA DO EVENTO SENHORA MARIA ELOÍSA FONCESA LUIZ, SENDO QUE A FESTA JÁ HAVIA ACABADO. AO RETORNAREM DO LOCAL, DEPARARAM-SE COM O VEÍCULO VW/GOL, PLACAS CXI-9210 DE TUPÃ, AO PASSO QUE, O CONDUTOR TERIA DEMONSTRADO NERVOSISMO, MOMENTO EM QUE FOI REALIZADA A ABORDAGEM POLICIAL. O CONDUTOR DO VEÍCULO FOI IDENTIFICADO COMO SENDO CESAR AUGUSTO LUIZ, TENDO COMO PASSAGEIRO (BANCO DIANTEIRO) CAIO GUSTAVO SANTOS, SENDO QUE, AMBOS FORAM ABORDADOS E NADA DE ILÍCITO ENCONTRADO. JÁ O PASSAGEIRO CARLOS ALBERTO PEREIRA JÚNIOR O QUAL ENCONTRAVA-SE NO BANCO TRASEIRO DO AUTOMÓVEL, AO SER REVISTADO, EM SUA POSSE, MAIS PRECISAMENTE SOB SUAS VESTES (DENTRO DA CUECA), FORAM LOCALIZADOS, ACONDICIONADOS EM UMA SACOLA PLÁSTICA 31 (TRINTA E UM) PINOS DE COCAÍNA, ALÉM DE R\$ 97,00 EM NOTAS DE PEQUENO VALOR. O VEÍCULO FOI APREENDIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELA POLÍCIA MILITAR, POR RECUSA NO TESTE DE EMBRIAGUEZ E ENCAMINHADO AO PÁTIO PERMISSIONÁRIO. O APARELHO CELULAR DO AVERIGUADO TAMBÉM FOI APREENDIDO E SERÁ ENCAMINHADO PARA PERÍCIA. DIANTE DOS FATOS, TODOS FORAM ENCAMINHADOS A CENTRAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS LEGAIS. "

Em juízo, a testemunha relatou, em síntese, que estava em serviço, juntamente com seu companheiro de farda, o Cabo Ribeiro, quando pela vicinal Tupã/Parnaso, foi avistado um indivíduo na condução de um veículo e o mesmo aparentou nervosismo,

sendo abordado. No interior do veículo estavam o motorista, o passageiro na parte da frente e um passageiro logo atrás, sendo este o acusado. Nas vestes do acusado, mais precisamente em sua cueca, foram encontrados trinta e um pinos de substância aparentando ser cocaína, bem como, noventa e sete reais em espécie. Afirmou que, no momento da apreensão dos entorpecentes, o acusado usufruiu do direito de permanecer calado.

A testemunha de acusação William César Ribeiro Monteiro, policial militar, inquirida em solo policial, declarou: "QUE É POLICIAL MILITAR EM TUPÃ. HOJE PELA MANHÃ, JUNTAMENTE COM SEU COMPANHEIRO DE FARDA CB ROGÉRIO SILVA FORAM ACIONADOS VIA COPOM SOBRE OCORRÊNCIA DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. NO LOCAL DOS FATOS FIZERAM CONTATO COM A ORGANIZADA DO EVENTO SENHORA MARIA ELOÍSA FONCESA LUIZ, ONDE FORAM INFORMADOS QUE A FESTA JÁ HAVIA ACABADO. AO RETORNAREM DO LOCAL, DEPARARAM-SE COM O VEÍCULO VW/GOL, PLACAS CXI-9210 DE TUPÃ, AO PASSO QUE, O CONDUTOR TERIA DEMONSTRADO NERVOSISMO, MOMENTO EM QUE FOI REALIZADA A ABORDAGEM POLICIAL. O CONDUTOR DO VEÍCULO FOI IDENTIFICADO COMO SENDO CESAR AUGUSTO LUIZ, TENDO COMO PASSAGEIRO (BANCO DIANTEIRO) CAIO GUSTAVO SANTOS, SENDO QUE, AMBOS FORAM ABORDADOS E NADA DE ILÍCITO ENCONTRADO. JÁ O PASSAGEIRO CARLOS ALBERTO PEREIRA JÚNIOR O QUAL ENCONTRAVA-SE NO BANCO TRASEIRO DO AUTOMÓVEL, AO SER REVISTADO, EM SUA POSSE, MAIS PRECISAMENTE SOB SUAS VESTES (DENTRO DA CUECA), FORAM LOCALIZADOS, ACONDICIONADOS EM UMA SACOLA PLÁSTICA 31 (TRINTA E UM) PINOS DE COCAÍNA, ALÉM DE R\$ 97,00 EM NOTAS DE PEQUENO VALOR. O VEÍCULO FOI APREENDIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELA POLÍCIA MILITAR, POR RECUSA NO TESTE DE EMBRIAGUEZ E ENCAMINHADO AO PÁTIO PERMISSONÁRIO. O APARELHO CELULAR DO AVERIGUADO TAMBÉM FOI APREENDIDO E SERÁ ENCAMINHADO PARA PERÍCIA. DIANTE DOS FATOS, TODOS FORAM ENCAMINHADOS A CENTRAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS LEGAIS. "

Em juízo, a testemunha de acusação William César Ribeiro Monteiro, relatou que, ao retornar de uma ocorrência de perturbação de sossego em uma propriedade rural, deparou-se com um veículo em que o acusado estava posicionado no banco traseiro. Em razão do horário, optou-se pela realização de uma abordagem, sendo encontrado, dentro das vestes do acusado, as trinta e uma porções embaladas numa sacola plástica, juntamente com o dinheiro. Assim, o acusado foi conduzido, onde permaneceu apreendido pela Delegada de plantão. Afirmou que o acusado permaneceu silente acerca da destinação dos entorpecentes.

A testemunha de acusação César Augusto Luiz, inquirida em solo policial, declarou: "QUE É PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VW/GOL PLACAS CXI-9210 DE TUPÃ. NA DATA DE HOJE ESTAVA EM UMA FESTA, EM UMA CHÁCARA PRÓXIMO AO DISTRITO DE PARNASO. INGERIU ALGUMAS BEBIDAS ALCOÓLICAS E FUMOU UM CIGARRO DE MACONHA. AO IR EMBORA PARA SUA RESIDÊNCIA DEU CARONA PARA UM RAPAZ CONHECIDO DE VISTA, QUE NÃO SABE INFORMAR O NOME. FOI ABORDADO NO TRAJETO POR POLICIAIS MILITARES E NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO. COM INDIVÍDUO QUE ESTAVA EM SEU VEÍCULO, CARLOS ALBERTO PEREIRA JÚNIOR, FOI LOCALIZADO SOB SUA CUECA, VÁRIAS PORÇÕES DE ENTORPECENTES, NÃO SABENDO INFORMAR A ESPÉCIE DA DROGA. NÃO SABIA QUE CARLOS ESTAVA COM DROGAS E, SE SOUBESSE, NÃO TERIA DADO CARONA. É USUÁRIO DE MACONHA HÁ DEZ ANOS. MORA COM SUA GENITORA. SEU VEÍCULO FOI APREENDIDO PELA POLÍCIA MILITAR, TENDO EM VISTA A RECUSA DO TESTE DO ETILÔMETRO. "

Em juízo, a testemunha de acusação afirmou estar presente no dia dos fatos. Relatou que estava em uma chácara, oportunidade em que a Polícia surgiu, a fim de que abajassem o som e pedir para que os presentes fossem embora. No momento de ir embora, o acusado pediu uma carona. No entanto, foram abordados na saída "para a terra", ocasião em que os policiais acharam "um negócio" com o acusado. Negou ter ciência sobre as drogas em posse do acusado, não sabendo quaisquer informações a respeito.

Em juízo, o informante Carlos Alberto Pereira, negou ter conhecimento acerca das drogas em posse do acusado. Disse que o acusado é somente usuário de cocaína e maconha.

As testemunhas de defesa Jhames Dos Santos Campos e Gustavo da Silva Vesu, negaram ter conhecimento dos fatos, não sabendo quaisquer informações a respeito. Abonaram a conduta do réu.

O acusado Carlos Alberto Pereira Júnior, em sede investigatória, declarou: "QUE ESTAVA EM UMA FESTA, EM UMA CHÁCARA, PRÓXIMO AO DISTRITO DE PARNASO NA COMPANHIA DE SEU SOBRINHO CAIO GUSTAVO DOS SANTOS. PARA IR NA FESTA, FORAM DE UBER. NO RETORNO DA FESTA PEDIU CARONA PARA UM CONHECIDO DE VISTA, QUE ESTAVA EM UM GOL PRATA. FORAM ABORDADOS POR POLICIAIS MILITARES QUE LOCALIZARAM SOB SUAS VESTES, MAIS PRECISAMENTE DENTRO DA CUECA, 25 (VINTE E CINCO) PINOS DE COCAÍNA, QUE SERIA PARA CONSUMO PRÓPRIO".

Em seu interrogatório judicial, o réu declarou que comprou as drogas nas "Casinha" e foi para a festa "curtir". Disse que comprou as drogas para uso pessoal e afirmou que a quantidade de dinheiro em sua posse era o que havia sobrado. Disse que só tinha uma oportunidade de ir ao local dos fatos, portanto, pegou essa quantidade de drogas para os dois dias de festa. Negou promover o tráfico de drogas na cidade de Tupã/SP.

Os depoimentos colhidos em juízo apresentam consonância com as demais evidências obtidas dos autos e demonstram com segurança que o réu praticou o delito que lhe é atribuído.

As provas dos autos demonstram com clareza e precisão de detalhes o encontro das porções de entorpecentes em posse do acusado durante abordagem policial.

No tocante à propriedade dos entorpecentes, não há dúvidas de que deve ser atribuída ao acusado, pois as drogas estavam em suas vestes.

Acerca da distinção entre a tipificação do delito no art. 28 e no art. 33, ambos da Lei de Drogas, o legislador estabeleceu parâmetros de distinção, conforme descrito no art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, in verbis:

Art. 28, §2º - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente.

Sobre os critérios distintivos, assim leciona Renato Brasileiro de Lima:

"1) natureza e a quantidade da substância apreendida: é evidente que o critério da natureza e da quantidade de droga apreendida não pode ser utilizado como fator exclusivo para se distinguir o tráfico do porte de drogas para consumo pessoal. Afinal, até mesmo para descaracterizar o tráfico de drogas, é muito comum que traficantes tenham à disposição pequena quantidade de drogas. (...) Ora, atento à realidade em que vive observando aquilo que as regras de experiência deverá concluir que tal quantidade jamais poderia ser consumida por um único indivíduo. (...)

2) local e condições da ação: (...) Com efeito, se o agente for surpreendido em determinada localidade conhecida como ponto de distribuição de drogas, trazendo consigo a substância entorpecente acondicionada em pequenas embalagens para venda, sendo com ele apreendido grande numerário em dinheiro, provavelmente recebido dos usuários, demonstrando-se, ademais, uma constante movimentação de pessoas para o consumo e a aquisição de drogas, há de se concluir que se trata de tráfico de drogas;

3) circunstâncias sociais e pessoais: embora não seja um critério absoluto, leva-se em consideração a condição econômica do agente, no sentido de que a apreensão de grande quantidade de droga em poder de pessoa pobre seria um indicativo de

traficância. (...) Ainda em relação às circunstâncias pessoais, convém destacar que a circunstância de ser o agente considerado usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes, mormente quando comprovada a sua condição de traficante e considerável quantidade com ele apreendida.

4) conduta e antecedentes do agente: (...) A nosso ver, se é verdade que os antecedentes do agente, isoladamente considerados, não podem ser utilizados para aferir se se trata de tráfico ou porte de drogas para consumo pessoal, também não é menos verdade que, em conjunto com os demais critérios apontados pelo art. 28, §2º (v.G., natureza quantidade de droga apreendida), não há qualquer óbice à utilização dos antecedentes como mais um critério indicativo de possível traficância. Deveras, se o agente foi flagrado transportando várias pedras de crack em conhecido ponto de venda de drogas, ostentando condenações anteriores pelo crime de tráfico de drogas, parece não haver dúvidas de que seus maus antecedentes podem ser utilizados pelo magistrado como mais um critério indicativo da finalidade de mercancia. Enfim, desde que analisados em conjunto com demais critérios de aferição de consumo pessoal, os antecedentes do acusado podem ser sopesados pelo magistrado para o correto enquadramento típico, sem que se possa objetar que isso caracteriza um retorno indevido ao Direito Penal do autor." (Legislação criminal especial comentada: volume único. 9. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: JuPODIVM, 2021, fls. 1038 a 1040).

No caso, descabe a desclassificação para o crime do art. 28, da Lei de Drogas, pois foram apreendidas com o acusado mais de três dezenas de "ependorfs" de cocaína, não sendo crível que se destinavam apenas ao uso pessoal. Ademais, foi encontrada com o acusado quantia em dinheiro, fracionada em notas de pequeno valor, o que, somado ao encontro das drogas, indicam a traficância.

O acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o réu praticou as condutas delitivas descritas na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Passo à dosimetria da pena.

Analisadas as diretrizes do art. 59, do Código Penal, verifico que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie. Não possui maus antecedentes (fls. 141/142). Inexistem elementos acerca da personalidade do réu e de sua conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não destoam do esperado em delitos desta natureza. O comportamento da vítima não pode ser aferido nesse tipo de delito.

No tocante aos vetores do art. 42, da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza das drogas não são expressivas a ensejar maior reprimenda.

Assim, não havendo circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes da pena.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Considerando que o réu é primário, de bons antecedentes e que inexistem condenações por atos infracionais e ações penais em curso em seu desfavor, aplico a causa de diminuição no patamar máximo de 2/3, estabelecendo a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão.

Quanto a pena de multa, em adoção à proporcionalidade com a pena privativa de

liberdade, deve ser estabelecida em 166 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo legal.

Em razão do quantum da pena aplicada, fixo o regime inicial de cumprimento aberto.

Satisfeitos os requisitos legais, cabível incidência do art. 44, do Código Penal, de forma que substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 2 salários mínimos.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu CARLOS ALBERTO PEREIRA JÚNIOR, como incurso no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 2 salários mínimos.

Defiro o direito de apelar em liberdade, por estarem mantidas as condições que autorizaram a responder em liberdade até agora.

Com o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório do Distribuidor, ao IIRGD (NSCGH, arts. 393, V e §1º e 398) e ao TRE (NSCGH, art. 398), expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei.

Sentença dispensada de registro.

P.I.C.

Tupã, 20 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA